

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2404/2533

อัยการ ประจำศาล แขวง สุราษฎร์ธานี

นาง บัง อร พรหม คง

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 352

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 19

ตามบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่ศาลบันทึกไว้ประกอบกับบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลได้ความว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2531 เวลากลางวัน จำเลยครอบครองวีดีโอเทป 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท ของผู้เสียหายไว้ ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2531 เวลากลางวัน จำเลยเบียดบังยกเอาวีดีโอเทปของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริตดังนี้ฟ้องของโจทก์มีข้อความชัดเจนพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีแล้วไม่จำเป็นต้องบรรยายว่าจำเลยกระทำการเบียดบังยกเอาวีดีโอเทปไปอย่างไร ฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2531 เวลากลางวันจำเลยครอบครองวีดีโอเทป 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท ของบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ผู้เสียหาย โดยนายเจมส์ หย่วน ซิง แมนกรรมการผู้จัดการ แทนผู้เสียหายตลอดมา ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2531 เวลากลางวัน ระหว่างที่จำเลยครอบครองวีดีโอเทปของผู้เสียหายดังกล่าว จำเลยเบียดบังยกเอาวีดีโอเทปของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความ

ครอบครองของจำเลยไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ให้จำเลยคืนหรือใช้ราคาวิธีโอเทปจำนวน 21,000 บาท แก่ผู้เสียหาย จำเลยให้การรับสารภาพศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ในปัญหาที่จำเลยฎีกาว่า ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมนั้น ตามที่ศาลชั้นต้นที่กการฟ้องด้วยวาจาของโจทก์ประกอบด้วยบันทึกการฟ้องด้วยวาจาที่โจทก์ส่งต่อศาลได้ความว่าเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2531 เวลากลางวัน จำเลยครอบครองวิธีโอเทป 1 เครื่อง ราคา 21,000 บาท ของบริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด ผู้เสียหายไว้ต่อมาเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2531 เวลากลางวัน จำเลยเบียดบังยกยอกเอาวิธีโอเทปของผู้เสียหายซึ่งอยู่ในความครอบครองของจำเลยไปเป็นประโยชน์ส่วนตนโดยทุจริต เห็นว่า ฟ้องของโจทก์มีข้อความชัดเจนพอที่จะทำให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดีว่าจำเลยเบียดบังยกยอกวิธีโอเทปของผู้เสียหายไป หากต้องบรรยายถึงว่าจำเลยกระทำการเบียดบังยกยอกเอาวิธีโอเทปไปอย่างไรฟ้องโจทก์ไม่เคลือบคลุม"

พิพากษายืน

(บุญส่ง วรรณกลาง-วิทวัส อยู่วัฒนา-ตัน เวทไว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น